

0000058-65.2017.8.26.0306

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Natália Berti

Comarca: José Bonifácio

Foro: Foro de José Bonifácio

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Ele disse que a vítima o acusou de roubo no mesmo dia que estaria pescando. Não sabe o dia que o roubo aconteceu. O réu ligou para o depoente e disse que "quanto ao dia que estava pescando, foi acusado de roubo". O réu falou que o dia do roubo seria o mesmo dia da pesca. Cleide estava fritando os peixes no bar. O último contato com o réu foi por volta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de José Bonifácio

Foro de José Bonifácio / 2ª Vara

Av. Monsenhor, 1000, José Bonifacio-SP - cep 15200-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0000058-65.2017.8.26.0306 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000058-65.2017.8.26.0306

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 403/2016 - Delegacia de Polícia de José Bonifácio

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Marcelino de Souza Lourenço

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Natália Berti

Vistos.

MARCELINO DE SOUZA LOURENÇO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 147, caput, c.c. artigo 157, §2º, inciso II, ambos do Código Penal, porque, no dia 09 de novembro de 2016, por volta das 23h55min, no Sítio Santa Rita, propriedade de Tales D'Avila, bairro rural Canoas, nesta Cidade e Comarca de José Bonifácio, o indiciado, em concurso de agentes e unidade de desígnios com indivíduo desconhecido, subtraiu, para si, mediante violência física e grave ameaça, a quantia de R\$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), bem como dois celulares, a chave e o documento de sua motocicleta pertencente à Osvaldo Bego Filho.

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 22 de novembro de 2016, em horário incerto, nesta Cidade e Comarca de José Bonifácio, MARCELINO DE SOUZA LOURENÇO, qualificado às fls. 70, ameaçou Osvaldo Bego Filho, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo restou apurado, a vítima que conduzia sua motocicleta, placas BYS2111, de José Bonifácio/SP, ao adentrar à estrada de terra batida que dá acesso à sua

residência localizada no Sítio Santa Rita, constatou que havia diversos galhos de árvores jogados na estrada, impedindo sua passagem, sendo obrigado a estacionar sua motocicleta para liberar o caminho, ocasião em que o denunciado o surpreendeu, agarrando-o pelo pescoço e dizendo-lhe "não reage não, fica quieto". Na sequência, um indivíduo desconhecido se aproximou e lhe subtraiu seus documentos pessoais, a quantia de R\$ 3.700,00, bem como dois celulares, a chave e o documento de sua motocicleta, evadindo-se em seguida rumo à Rodovia Vicinal Gelsomino Toloy.

No dia seguinte, localizou seus documentos pessoais jogados às margens da mencionada Rodovia vicinal.

A vítima reconheceu o denunciado como o autor do roubo. Ademais, após os fatos, o denunciado passou a ameaçar a vítima para que retirasse a "queixa", inclusive mandou um indivíduo conhecido por "Nardo" (Reginaldo Antônio Dias) ligar para a vítima para que retirasse "queixa", e no dia vinte e dois ligou para a vítima, exigindo que retirasse a acusação sob pena de agredi-lo. A vítima representou em face do denunciado (fls. 81).

A denúncia foi recebida no dia 26 de março de 2018 (fls. 108/109), o acusado foi citado (fls. 135) e foi oferecida a resposta à acusação (fls. 139/142).

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas. Após, o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia.

A defesa pleiteou a absolvição.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O processo encontra-se formalmente em ordem, não havendo nulidades ou vícios a serem sanados. O acusado foi representado por Defensor e foram observados os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Não há questões preliminares a serem analisadas. Assim, passo ao mérito.

A pretensão penal punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade restou comprovada pelo inquérito policial (fl. 01), portaria (fls. 02/04), boletim de ocorrência (fls. 06/08), termo de declarações (fls. 09/10; 24; 97/98), documentos instauração e apreensão (fls. 41/42), termo de depoimento (fls. 53/54), auto de qualificação (fls. 78/80), relatório final (fls. 86/90), bem como pela prova oral produzida.

A autoria também é certa.

Osvaldo Bego Filho (vítima) disse que, no dia dos fatos, ao chegar na estrada da fazenda, não conseguiu passar, pois estava fechada com galhos. Momento em que o réu entrou na frente da moto e o enforcou, enquanto outro indivíduo, que não sabe dizer quem é, pegou sua carteira, dois celulares, o documento da moto e a chave.

Reconheceu sem sombra de dúvidas que era Marcelino. Não teve mais contato com o acusado. Após doze dias, o réu mandou "Nardo" ameaçá-lo para retirar a ocorrência, se não, iria ser espancado. O réu já foi seu vizinho. Não havia iluminação no local, porém, viu quem era pelo farol da moto. Diz que o réu é moreno e estava com uma camiseta rosa. Nunca teve desentendimentos com o acusado.

Maurício Gonçalves de Mendonça (testemunha de acusação) foi dispensado.

Reginaldo Antônio Dias (testemunha de acusação) disse que não presenciou os fatos. Trabalhava com Osvaldo na fazenda. Afirmou que, no dia após os fatos, a vítima lhe contou que, por volta da 00h30min, ao entrar na estrada da fazenda com a moto, foi impedido de prosseguir, pois, estava fechada com alguns galhos. Ocasião em que três indivíduos o abordaram, e entraram em luta corporal com ele. Pegaram o celular, uma quantia de R\$ 3.000,00 reais, o documento e a chave da moto. A vítima, disse ainda, que conseguiu ver Marcelino, que estava com uma camiseta vermelha. Posteriormente, Marcelino o encontrou na rua e perguntou se o senhor Osvaldo tinha feito um boletim de ocorrência contra ele, em seguida, disse pra falar para a vítima retirar, se não, o "negócio não ia ficar bom pra ele". Dias depois, Marcelino encontrou Osvaldo em um bar, e disse, novamente, para retirar a "queixa". Encontraram o documento rasgado, perto da rodovia.

Everson José Costa (testemunha de defesa) disse que teve conhecimento do roubo, algum tempo depois. No dia dos fatos, estava pescando com Marcelino. Voltaram da

peixaria e foram limpar os peixes em um bar de um colega comum. Esse bar ficava em Planalto. O dono do bar é conhecido como Jefinho. Jefinho foi pescar com o depoente e o réu nesse dia. Chegaram da pesca 6h da noite, aproximadamente. O depoente foi embora por volta de 08:30h da noite. Não era 9h ainda. Antes de ir embora, deixou-o na casa de uma namorada/ficante. Morava em um sítio na época. Faz muito tempo. Tomou conhecimento dos fatos 15/20 dias depois, mas não lembra de data específica. Acredita que foi em 2016. Não se lembra o mês. Lembra-se que era um dia de chuva e que Marcelo não foi trabalhar. Ai, resolveram pescar e, depois, voltaram. Na época, fazia bicos em obras. Lembra-se porque, depois que escutou comentários do roubo, recordou-se que estavam juntos. Acredita que era meio de semana. Morava na cidade e conversou com Marcelo. Ele disse que a vítima o acusou de roubo no mesmo dia que estaria pescando. Não sabe o dia que o roubo aconteceu. O réu ligou para o depoente e disse que "quanto ao dia que estava pescando, foi acusado de roubo". O réu falou que o dia do roubo seria o mesmo dia da pesca. Cleide estava fritando os peixes no bar. O último contato com o réu foi por volta de 08:30 da noite. Não sabe o que Marcelino fez depois desse horário. A distância entre a cidade de Planalto e José Bonifácio seria de 40km, aproximadamente, 35/40 minutos de carro e 1h de ônibus. Porém, o réu não tinha carro e não tinha linha de ônibus frequente entre Planalto e José Bonifácio. Conhecia a namorada de Marcelino apenas de vista.

Cleide Pojo Ferreira (testemunha de defesa) disse que tomou conhecimento sobre a ocorrência do roubo, em razão de comentários. Não soube muitos detalhes. Não soube que Marcelino estava sendo acusado. Recorda-se que Marcelino e Everson pescavam juntos. Disse que eles pescaram em um dia chuvoso. Estavam em um bar, de um conhecido chamado Jefinho. Não foi pescar, porque, na época, os filhos eram pequenos. Depois que eles chegaram, foram para o bar. Foram embora por volta de 8/8:30h. Marcelino foi embora, de carona, com o esposo da depoente, deixando-a na casa da namorada Rose/Roseli. Não se recorda qual dia, pois faz tempo. Ficou sabendo do roubo no dia seguinte. Acredita que o dia da pescaria foi o dia anterior. Mora em um sítio e a vizinha chegou com o comentário. Não ficou sabendo do envolvimento Marcelino. No dia, o último contato com Marcelino foi entre 8 e 8:30h. Não sabe dizer o que aconteceu com ele depois que ele chegou na casa da namorada.

Rosimeire Godoy (testemunha de defesa) disse que na época dos fatos tinha relacionamento com Marcelino, e amizade com Osvaldo. Todos da cidade ficaram sabendo do ocorrido. No dia, o réu foi até a sua casa, porém, não sabe o horário, nem o que ele fez antes.

Marcelino de Souza Lourenço (réu) nega os fatos, não reconhecendo as acusações. Diz conhecer "Nardo", porém, nega ter pedido para que este ameaçasse a vítima. Foi procurado por "Nardo", o qual avisou que "fulano" estava acusando a pessoa errada, e que a vítima falou pra procurá-lo para se resolverem. Não tomou nenhuma providência, somente foi até um advogado. No dia dos fatos, havia ido pescar com alguns amigos, chegou por volta das 17h30min, foi até um bar em Planalto, onde comeram os peixes e tomaram cerveja. Pediu para um amigo levá-lo na casa de sua namorada, aproximadamente às 21h40min, local onde passou a noite. Não conhece o sítio Santa Rita. Conhece a vítima somente de vista. Não tem camiseta na cor rosa, a roupa que tem de cor é seu uniforme laranja e azul. Não se recorda o horário que dormiu aquele dia. Não é amigo de "Nardo".

Finda a instrução processual, verifica-se que o conjunto probatório é apto a fundamentar a condenação do réu, nos termos da denúncia.

Na delegacia, o réu negou os fatos (fls. 80). Disse que: "Desconheço o crime descrito na portaria anexa à Carta Precatória. Na época dos fatos, namorava uma moça na cidade de Planalto/Sp, chamada Rosimeire Godoy e fiquei sabendo por ela que tinha ocorrido um roubo. Rosimeire quem me ligou no dia posterior para contar e disse que estava estranho, pois estavam dizendo que eu teria praticado o tal crime. Quando digo estranho, porque naquela noite eu tinha dormido na casa de Rosimeire, então ela sabia que não teria como ser eu. Um primo de Rosimeire, que conheço por "Nardo, disse que tinha conversado com o Osvaldo e que este disse que estava "incriminando" a pessoa errada e pediu para que eu ligasse para ele, pois que iria "retirar a queixa". Quando liguei, foi um outro cara que atendeu, que é

investigador de Polícia em Planalto e disse que o “seu primo” não tinha nada para falar comigo, que se eu quisesse era para ir falar com ele. Fui até a delegacia e disse que eu não tinha feito nada, que tinha dormido na casa de Rose e que estávamos juntos antes, na lanchonete. Ele disse que não poderia fazer nada e “que então ia ver como ia ficar, que não poderia retirar a queixa”. Como eu nunca fui chamado para depor, não sabia que estava respondendo por esse crime. Nunca mais vi o “Bego” e não conversei com ninguém. Hoje não namoro mais Rosimeire, mas ela pode confirmar o que estou dizendo, sobre estar com ela o tempo todo”.

Na fase judicial, o réu, novamente, negou a prática do delito.

No entanto, sua versão é inverossímil, pueril e está isolada nos autos.

Com efeito, quanto ao delito de roubo, a vítima Osvaldo apresentou depoimentos firmes e coerentes, nas fases extrajudicial e judicial, confirmando a prática da subtração, com uso de violência. Afirmou que reconheceu o réu, sem qualquer sombra de dúvidas, pois já o conhecia da cidade. Declarou que, alguns dias após, foi ameaçado pelo réu, por intermédio de terceira pessoa, para não prosseguir na ação penal.

A palavra da vítima tem forte valor probatório, sobretudo porque não foram apontados motivos para que o ofendido pretendesse incriminar falsamente o acusado. Sobre o tema, destaco jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo - Materialidade e autoria certas - Reconhecimento idôneo pela vítima - Condenação mantida - Pena-base - Gravidade concreta para justificar a fixação acima do mínimo legal - Causas de aumento de pena - Emprego de arma de fogo - Apreensão - Prescindível - Suficiente as palavras da vítima - Concurso de agentes - Vínculo subjetivo demonstrado - Regime inicial fechado mantido - Art. 33, § 3º, do CP - Recurso não provido" (0015518-37.2014.8.26.0229. Relator (a): Alberto Anderson Filho. Comarca: Hortolândia. Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 21/03/2018. Data de publicação: 22/03/2018. Data de registro: 22/03/2018)

"APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo duplamente majorado (emprego de arma e concurso de pessoas). Sentença condenatória. Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede o afastamento da majorante relativa ao concurso de agentes, a fixação do regime inicial aberto e a aplicação da detração. Impossibilidade. Autoria e materialidade suficientemente demonstradas. Vítima reconheceu o acusado como autor do delito, sem sombra de dúvidas. Provas robustas. Causas de aumento devidamente caracterizadas. Dosimetria não comporta reparos. Mantido o regime inicial semiaberto sob pena de reformatio in pejus. Detração. Matéria afeta ao Juízo das Execuções. Recurso improvido." (0084314-35.2014.8.26.0050. Relator (a): Andrade Sampaio. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 15/03/2018. Data de publicação: 19/03/2018. Data de registro: 19/03/2018).

A versão do ofendido, informando com detalhes os fatos, está corroborada pela palavra da testemunha Reginaldo Antônio Dias. Apesar de não ter presenciado o roubo, a testemunha confirmou que a vítima declarou ter reconhecido Marcelino, indicando, inclusive, que ele vestia uma camiseta vermelha. Posteriormente, Marcelino o encontrou na rua e ameaçou a vítima Osvaldo, por seu intermédio, para que não prosseguisse com o registro do boletim de ocorrência.

Há de se perceber que a narrativa fornecida pelo acusado por ocasião de seu interrogatório se mostra frágil, inverossímil e insulada nos autos, pois vai de encontro ao harmônico conjunto probatório disponível.

Nesse ponto, importante consignar que a testemunha Rosimeire Godoy confirmou que, na época dos fatos, tinha relacionamento com Marcelino e que o réu foi até a sua casa no dia. Porém, não soube confirmar o horário, nem mesmo onde o réu estaria antes ou até mesmo o que teria feito em momento anterior aos fatos narrados na denúncia. Logo, seu depoimento não é, nem de longe, suficiente para afastar a sua participação no delito.

Quanto aos depoimentos de Everson e Cleide, estes também não são suficientes para afastar a participação do réu, nem para produzir um alibi minimamente crível. Isto porque, embora tivessem confirmado que, naquele dia, o réu estaria pescando com eles, afirmaram que tomaram conhecimento que o dia da pescaria seria o mesmo dia do roubo pelo próprio réu. Em outras palavras, foi o acusado que lhes informou que se tratava da mesma data. Aliás, questionado sobre a data em que os fatos ocorreram, Everson sequer soube dizer qual era o dia, em razão do decurso do tempo. Não bastasse isso, ambas as testemunhas indicaram que tiveram o último contato com o réu, aproximadamente, às 20h; 20:30h. Considerando que o roubo ocorreu às 23:55h, ainda que a pescaria tenha ocorrido na mesma data, ela não afasta a participação do réu na conduta delitiva.

Assim, de um lado, há a versão firme e coerente da vítima Osvaldo, que reconheceu o réu, sem qualquer dúvida. Soma-se a ela o depoimento da testemunha Reginaldo, que não presenciou os fatos, mas atestou que, por seu intermédio, o acusado ameaçou a vítima, exigindo que "retirasse o registro da ocorrência, se não o negócio não ia ficar bom pra ele". De outro lado, temos a versão do réu, que, obviamente, possui interesse em se eximir de sua responsabilidade penal.

Destarte, é de rigor reconhecer que tanto a existência quanto a autoria do crime de roubo estão cabalmente comprovadas nos autos, não havendo se falar em insuficiência probatória ao decreto condenatório e aplicação do princípio do in dubio pro reo. Nesse sentido:

"ROUBO SIMPLES Quadro probatório seguro e coeso a comprovar materialidade e autoria delitivas Negativa do réu - Reconhecimento pessoal, no momento da prisão em flagrante, ratificado na delegacia e em juízo Palavra da vítima Validade Depoimentos de policiais militares Prova oral farta e suficiente Condenação mantida Pena correta Regime aberto adequado ao caso Incabível a substituição por restritivas de direito - Recurso parcialmente provido (voto n. 43801)." (TJSP; Apelação Criminal 1500829-66.2018.8.26.0618; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tremembé - 2ª Vara; Data do Julgamento: 02/02/2021; Data de Registro: 02/02/2021)

"APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO - Conjunto probatório suficiente para amparar as condenações pelos três crimes de roubo Reconhecimento pessoal e versões das vítimas Prova testemunhal firme. Não havendo motivo concreto para infirmar essas provas, de rigor a manutenção da condenação Reprimenda e regime. Adequação Apelo desprovido." (TJSP; Apelação Criminal 1531109-89.2019.8.26.0228; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 04/02/2021; Data de Registro: 04/02/2021)

Da mesma forma, não pairam dúvidas acerca da incidência da causa de aumento de pena prevista no Art. 157, §2º, II, do Código Penal, pois a vítima confirma a participação de outro indivíduo. O aumento da pena por força da majorante em comento deverá se dar no patamar de um terço (1/3), em virtude do número de agentes envolvidos na empreitada delituosa. Sendo dois os agentes envolvidos no cenário criminoso, maior é a reprovabilidade do comportamento, a possibilidade de consumação do delito, a gravidade em concreto e a periculosidade da ação, o que impõe a aplicação de patamar no mínimo legal.

Ademais, reconheço que o acusado praticou o delito previsto no artigo 344, caput, do Código Penal, afastando-se o crime do artigo 147, caput, do mesmo diploma legal. Isto porque, dispõe o mencionado artigo 344 que "Usar de violência ou grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio ou alheio, contra autoridade, parte, ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, policial ou administrativo, ou em juízo arbitral".

Na hipótese em apreço, houve o uso de grave ameaça em face do ofendido, por meio da testemunha Reginaldo, pois o réu teria questionado se Osvaldo tinha feito um boletim de ocorrência contra ele e, em seguida, disse pra falar para a vítima retirar, se não, o "negócio não ia ficar bom pra ele". A ameaça foi feita com o

objetivo de intervir em processo judicial/policial em andamento.

Importante destacar que o ofendido compareceu à delegacia e ofereceu representação (fl. 97). Não bastasse isso, em solo policial, Osvaldo afirmou expressamente que "deseja constar que mora sozinho na propriedade e teme por sua segurança". Esses atos demonstram que a vítima não ficou indiferente às palavras proferidas e, portanto, que houve a violação do bem jurídico protegido. As condutas adotadas pelo ofendido comprovam que houve temor/receio que o mal injusto e grave prometido, efetivamente, fosse concretizado.

Destarte, há erro apenas na capitulação jurídica, pois os fatos estão perfeitamente descritos na denúncia. E, no Processo Penal, o acusado se defende justamente da descrição fática trazida na peça acusatória. Em consequência, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, promovo a emendatio libelli, para reconhecer que o réu praticou o delito do artigo 344, caput, do Código Penal. Portanto, a capitulação jurídica do artigo 147, caput, resta afastada.

Comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida de rigor.

Observo que o réu era tecnicamente primário e não possuía maus antecedentes, considerando que não há condenação com trânsito em julgado anterior aos fatos (fls. 281/283).

Portanto, satisfatoriamente provadas à materialidade e a autoria, passo à dosimetria da pena.

Artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que o réu não era portador de maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativa, pois as demais circunstâncias são normais e esperadas em delitos desta natureza. Assim, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária no patamar fixado.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição de pena e presente a causa de aumento de pena do artigo 157, §2º, II (concurso de agentes). A pena aumenta-se de 1/3, pelo que fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Artigo 344, caput, do Código Penal

Respeitado o sistema trifásico e analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, verifico que o acusado não é portador de maus antecedentes. Não há outras circunstâncias judiciais negativas. Fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes. Mantenho a pena intermediária no patamar fixado.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e de aumento de pena. Fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Os crimes foram praticados na forma do artigo 69, do Código Penal. Somo as penas, totalizando 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 23 dias-multa.

Ausentes elementos sobre a condição econômica do réu, fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, devidamente atualizado (artigo 49, §1º e §2º, CP).

O crime de roubo é daqueles que amedrontam a sociedade e indicam a periculosidade do agente, merecendo uma repreensão enérgica, sobretudo para se evitar a reprodução de fatos desta natureza. Ademais, considerando as circunstâncias negativas do delito, em especial que o delito foi praticado com violência e em concurso de agentes, e diante do quantum de pena, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena (artigo 33, §3º do Código Penal).

Assim, a imposição do regime mais gravoso é a medida que se amolda aos fins retributivo e ressocializador. Nessa linha:

"ROUBO. Condenação no regime aberto. Pleito ministerial para fixação do regime inicial fechado. Necessidade gravidade dos fatos que impede a fixação de regime inicial menos severo - Recurso ministerial provido." (TJSP; Apelação Criminal

0010712-80.2019.8.26.0229; Relator (a): Edison Brandão; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Hortolândia - 1ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 02/03/2021; Data de Registro: 02/03/2021)

"APELAÇÃO Roubo Recurso da defesa Alteração do regime prisional Circunstâncias do fato concreto reveladoras de culpabilidade exacerbada Regime fechado necessário e adequado ao caso Recurso não provido." (TJSP; Apelação Criminal 1526469-43.2019.8.26.0228; Relator (a): Fernando Torres Garcia; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 26/10/2020; Data de Registro: 26/10/2020)

Nos termos do artigo 387, §2º, Código de Processo Penal, não há informações sobre cumprimento de pena provisória.

Não estão presentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, pois os delitos foram praticados com ameaça e violência à pessoa. Logo, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, também em face da pena fixada e da insuficiência da medida para o cumprimento das finalidades da pena no caso concreto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condenar o réu MARCELINO DE SOUZA LOURENÇO, portador do R.G nº 35.432.419-6/SP, filho de José Luiz Lourenço e Terezinha de Souza Lourenço, nascido em 10/06/1981 em Presidente Alves- SP, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e artigo 344, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, na forma da lei, observada a gratuidade de justiça, que ora defiro.

O réu poderá recorrer em liberdade, já que respondeu ao processo nesta condição, estando ausentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.

Comunique-se à vítima.

Deixo de fixar indenização mínima para a vítima, ausente pedido expresso e exercício do contraditório, consoante a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

"Ao interpretar o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, este Superior Tribunal de Justiça fixou a compreensão de que a fixação do valor mínimo para a indenização dos prejuízos suportados pelo ofendido depende de pedido expresso e formal, de modo a oportunizar a ampla defesa e o contraditório" (STJ, HC nº 321279/PE, 5ª Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 03.08.2015).

Nesse sentido, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

"Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa" (in "Código de Processo Penal Comentado", RT, 2009, 9ª edição, pág. 701).

Não incidem os efeitos da condenação previstos no artigo 92, do Código Penal, dada a natureza da infração penal praticada.

Transitada em julgado: oficie-se ao Instituto de Identificação Civil; comunique-se

ao TRE, para fins do disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal; expeça-se Guia de Execução Definitiva observada o regime inicial fixado.  
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.  
José Bonifacio, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA